

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1846/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

สิบโทประพันธ์ ช้างเผือก กับพวก

จำเลย

สิบโทประพันธ์ ช้างเผือก จำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลฎีกา
อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 335(1)(7) ฯลฯ วางโทษให้หนักขึ้นอีกกึ่งหนึ่งตามมาตรา 336 ทวิ แล้วให้จำ
คุกคนละ 7 ปี 6 เดือน บวกโทษจำคุกจำเลยที่ 3 อีก 1 ปี ซึ่งศาลนี้รอการลงโทษไว้
ตามคดีหมายเลขแดงที่ 6177/2529 เป็นจำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนด 8 ปี 6 เดือน ให้
ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2 ฯลฯ

จำเลยที่ 1 และที่ 3 อุทธรณ์

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง (อันดับ 5)

จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 6) โดยทนายจำเลยที่ 1 เป็นผู้ลงชื่อในคำร้อง
คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ตีราคาค่าประกันสองแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ตีราคาค่าประกันสองแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(ปชา วรรณพินิจ-เสียง ตรวิมล-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>